

1500273-54.2021.8.26.0555

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: André Luiz de Macedo

Comarca: São Carlos

Foro: Foro de São Carlos

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/05/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência - 84/21/516 - DISE- DEL.SEC.SÃO CARLOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIEGO HENRIQUE RIBEIRO BORELLA

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Aos 31 de maio de 2022, às 14:00h, sob a presidência do MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal do Foro de São Carlos, Comarca de São ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Carlos

3ª Vara Criminal

Rua Conde do Pinhal, 2061, Centro, São Carlos - 13560-140 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA VIRTUAL

Processo nº:

1500273-54.2021.8.26.0555

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência - 84/21/516 - DISE- DEL.SEC.SÃO CARLOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIEGO HENRIQUE RIBEIRO BORELLA

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Aos 31 de maio de 2022, às 14:00h, sob a presidência do MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal do Foro de São Carlos, Comarca de São Carlos, Estado de São Paulo, Dr. André Luiz de Macedo, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento em que figura como réu DIEGO HENRIQUE RIBEIRO BORELLA, realizada por meio virtual, através da ferramenta Microsoft Teams, de acordo com o Provimento CSM nº 2651/2022. Presente na sala virtual a Drª Paola Paixão Giurizzato - Promotora de Justiça. Presente na sala virtual o réu DIEGO HENRIQUE RIBEIRO BORELLA. Presente na sala virtual o seu defensor, o Drº Reinaldo Alves - 118059/SP. Inicialmente, pela defesa foi dito que dispensava a entrevista reservada. A seguir, foram ouvidas por videoconferência, duas testemunhas de acusação, uma testemunha de defesa e

interrogado o réu, através da ferramenta Microsoft Teams. Pela defesa foi dito que desistia da inquirição da testemunha Josemeire Bispo dos Santos, o que foi homologado pelo MM. Juiz. Como não houvesse mais prova a produzir o MM. Juiz deu por encerrada a instrução. Pelas partes foi dito que não tinham requerimentos de diligências. Não havendo mais provas a produzir o MM. Juiz deu por encerrada a instrução e determinou a imediata realização dos debates orais, através da ferramenta Microsoft Teams. Em seguida, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. DIEGO HENRIQUE RIBEIRO BORELLA, qualificado a fls.05, com foto a fls.14, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque no dia 08 de outubro de 2021, por volta das 11h00, na Rua Rodolfo Luporine, 243, Vl.Pq. Industrial, nesta cidade e comarca de São Carlos/SP, DIEGO HENRIQUE RIBEIRO BORELLA, qualificado a fls.05, com foto a fls.14, tinha em depósito, para fins de venda e comercialização, 11 (onze) porções de maconha, as quais pesavam em torno de 29.6g, bem como 15 (quinze) micro tubos de cocaína, que juntos pesavam em torno de 10.2g, além de 52 (cinquenta e duas) pedras de crack, com peso em torno de 6.3g, drogas acondicionadas de forma a pronta entrega a consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Narra a denúncia que policiais civis, se dirigiram ao endereço aludido, a fim de cumprir mandado judicial de busca e apreensão. No momento em que chegaram na residência, notaram a presença de Taina, esposa do autor, a qual foi cientificada sobre o teor do mandado. No instante em que realizavam a diligência, o denunciado não se encontrava no respectivo imóvel, contudo, um dos agentes realizou patrulhamento nas imediações, ocasião em que encontrou em uma distância curta de sua casa, oportunidade em que o autor foi notificado e encaminhado até a sua própria residência para acompanhar as averiguações. Ato contínuo, o autor foi questionado pelos policiais civis, sobre a existência de entorpecentes naquele imóvel, tendo o investigado confessado prontamente a presença de drogas em cima do guarda roupas. Assim, conforme apontado pelo denunciado, os agentes lograram êxito em localizar os referidos entorpecentes, já mencionados em campo próprio, dentro de uma bolsa preta. Além disso, a quantia de R\$154,00 (cento e cinquenta e quatro reais), bem como uma balança de precisão e diversos saquinhos plásticos, utilizados comumente para embalar individualmente as drogas. Recebida a denúncia (fls.141), após notificação e defesa preliminar (fls.123/131). Em instrução foram ouvidas por videoconferência, duas testemunhas de acusação, uma testemunha de defesa e interrogado o réu. Houve desistência da inquirição da testemunha Josemeire Bispo dos Santos. Nas alegações finais o Ministério Público pediu a condenação, observando a agravante do crime praticado durante à calamidade pública, bem como imposição do regime semiaberto. A defesa pediu o reconhecimento do tráfico privilegiado, a redução máxima da pena, a fixação do regime aberto e a substituição por restritiva de direitos. É o relatório.

D E C I D O. A

materialidade está comprovada pelos laudos de exame químico-toxicológicos de fls.96/101. O réu é confesso. Os policiais ouvidos reforçaram o teor da confissão, inexistindo dúvida quanto a autoria e materialidade do tráfico. O réu é primário e de bons antecedentes (fls.34), não havendo óbice ao reconhecimento do crime privilegiado, porquanto não demonstrada a presença de algum dos impedimentos legais. Não se reconhece, no caso, a agravante do crime praticado durante o período de calamidade pública posto não haver indicativo de que tenha tal circunstância facilitado o cometimento do delito ou tornado a conduta mais grave e mais censurável. Segundo o réu, a pandemia tornou-o mais vulnerável economicamente e por isso teria se envolvido com o delito. Não há, propriamente, conduta mais grave porque o delito foi praticado na pandemia. No caso concreto a circunstância da calamidade não traz um maior desvalor da conduta, embora tampouco a justifique. Em favor do réu existe a atenuante da confissão. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação e condeno DIEGO HENRIQUE RIBEIRO BORELLA como incurso no art.33, §4º, da Lei nº11.343/06, c.c. art.65, III, d", do Código Penal. Passo a dosar a pena. Atento aos critérios do art.59 do CP e art.42 da Lei de Drogas, fixo-lhe a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, já considerada a atenuante da confissão, que mantém a sanção no mínimo legal. Reconhecida a causa de diminuição do tráfico privilegiado, reduzo a sanção em 2/3, perfazendo a pena

definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no mínimo legal. Diante da primariedade e bons antecedentes, a pena corporal deverá ser cumprida inicialmente em regime aberto. Presentes os requisitos legais, substituo-a por: a) uma de prestação de serviços à comunidade, na razão de uma hora por dia de condenação, em local a ser oportunamente especificado; b) uma de prestação pecuniária, no valor de 01 (um) salário mínimo, em favor de entidade com destinação social na comarca de São Carlos, a ser oportunamente indicada. O réu poderá apelar em liberdade, em razão da pena aplicada. Custas na forma na lei. As partes saíram intimadas da sentença neste ato. O réu saiu intimado da sentença condenatória neste ato. Houve desistência do prazo recursal pela defesa e réu, devendo ser certificado o trânsito em julgado, para a defesa. Publicada em audiência. Comunique-se. Nada mais. Eu, Carlos André Garbuglio, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA